신청 정보

신청번호	1AA-2504-0392982
신청일	2025-04-11 11:01:44
신청인 구분	개인
진행상황 통지방식	누리집(홈페이지) , 휴대전화
진행결과 통지방식	누리집(홈페이지)
보안 설정	아니요

민원 신청 내용

민원종류	일반민원
제목	haccp(식품안전관리인증기준적용업소) 신규 영업자 교육 이수 관련 문의드립니다.
내용	저희는 식품 제조 업체로써 신규 haccp 유형에 대해 인증을 받으려고 합니다. 그러나 업체 사정상 영업등록증상 영업자와 사업자등록증상 대표자가 다릅니다. 이럴경우 사업자등록증상 대표자를 식품안전관리인증 대표자로 신청하여 신규 영업자 교육 이수를 할 수 있는지 문의드립니다. *업체 사정 영업등록증 및 사업자등록증 대표자명 이원화 내용 1. 학교법인 연세대학교는 단일 법인으로 산하에 다양한 사업을 영위 - 교학업무, 의료원업무, 유가공사업, 장례식사업, 빌딩 입대업 등 2. 사업자등록증과 관련하여 학교법인이 본점이 되고, 상기 각각의 사업은 지점으로 등록되어 국세청(세무서)으로부터 별개의 사업자등록증이 발행되고 세금을 납부 - 연세대학교 사업자등록증도 지점으로 되어있고 대표는 '총장'으로 기재 - 반면 본점인 '학교법인'의 대표는 '이사장'으로 되어 있음 3. 사업자등록증상 지점 대표자 명의와 관련하여 국세청 질의 회신상에 관련 내용[요지] 법인사업자가 지점을 설치하여 사업자 등록을 함에 있어 지점의 대표자는 법인 등기부상에 등재된 대표이사 명의로 사업자등록을 하는 것이나, 영업대리권을 가진 지점의 지배인이 있는 경우 지배인 명의로 사업자등록을 할 수 있다. 4. 첨부와 같은 이유로 영업등록증은 학교법인 연세대학교의 이사장을 대표자명으로, 사업자등록증은 연세대학교 연세유업의 영업대리권 지배인 운영사장을 대표자명으로 운영되고 있고 이는 국세청에서도 인정하고 있는 부분임 결론 : 본점 학교법인의 대표자는 이사장(영업등록증), 지점 연세대학교 연세유업은

	영업대리권의 지배인 운영사장(사업자등록증)으로의 대표자의 이원화가 가능한 것을 확인할 수 있음.
첨부 파일	국세법령정보시스템.pdf (22.6.16)사업자 등록증_연세유업.pdf 12.영업등록증(식품제조가공업)_연세대학교연세유업.pdf

처리기관 정보

처리기관	식품의약품안전처 (식품의약품안전처 식품안전정책국 식품안전인증과)
처리기관 접수번호	2AA-2504-0402234
접수일	2025-04-11 11:08:43
담당자(연락처)	박준하 (043-719-2853)
처리예정일	2025-04-21 23:59:59

답변 내용

통지일	2025-04-18 11:00:37
처리결과 (답변내용)	1. 안녕하십니까? 귀하께서 국민신문고를 통해 신청하신 민원(1AA-2504-0392982)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다. 2. 귀하의 민원은 'HACCP 업체의 신규 영업자 교육훈련'에 관한 것으로 이해됩니다. 3. 귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다. 가. 「식품위생법 시행규칙」제64조제1항제1호 및「식품 및 축산물 안전관리인증기준」제20조에 따라 안전관리인증기준(HACCP)을 적용하는 영업자는 2시간의 신규교육훈련을 HACCP적용업소 인증일로부터 6개월 이내에 해당 영업자가 직접 교육을 이수하여야 합니다. * 영업자 : 2시간, HACCP 팀장 : 16시간, HACCP팀원, 기타 종업원 : 4시간 나. 「식품위생법」제2조(정의) 제10호에서 '영업자'란 법 제37조제1항에 따라 영업허가를 받은 자나 같은 조 제4항에 따라 영업신고를 한자 또는 같은 조 제5항에 따라 영업등록을 한 자를 말합니다. 다. 문의하신 내용만으로는 구체적인 정황 파악이 어려워 정확한 답변을 드리기 어려우나, 안전관리인증기준(HACCP) 적용업소에 대한 인증은 영업소별로 하고 있으므로 해당 영업등록증(연세대학교 연세유업)상의 영업자가 상기 가. 에 따른 신규교육훈련을 이수하여야 할 것으로 판단됩니다. * 해당 영업자가 영업자 신규 교육훈련을 과거에 이수한 이력이 있다면 해당 교육훈련을 이수한 것으로 인정됨 4. 상기 내용은 해당 질의에 대한 답변이며 사실관계 변동이 있을 경우 다른 해석이 있을 수 있습니다. 아울러, 별도 목적으로 활용하는 것은 우리 처 견해와 다를 수 있으니 양해하여 주시기 바랍니다. 5. 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변에 대한 문의사항은 식품안전인증과(담당 박준하, ☎ 043-719-2853) 또는 우리처 종합상담센터(전화☎ 국번없이 1577-1255)로 연락주시면 성심 성의껏 답변하여 드리도록 하겠습니다. 참고

로, HACCP 인증 관련 상담이 필요한 경우 HACCP 인증과 기술지원을 담당하는 한국식품안전관리인증원(www.haccp.or.kr, 대표전화 ☎ 1599-1102)을 통해서 자세한 도움을 받으실 수 있습니다.

☆ 「식품 및 축산물 안전관리인증기준」은 우리 처 홈페이지(www.mfds.go.kr>법령·자료>고시·훈령·예규>고시전문)에서 확인할 수 있으며, 식품안전에 대한 정보는 우리 처 홈페이지(www.mfds.go.kr) 또는 식품안전나라(www.foodsafetykorea.go.kr)를 이용하시면 보다 편리하게 식품 관련 정보를 얻으실 수 있으니 많은 이용 바랍니다. 좋은 하루 되십시오. 끝.

첨부 파일

12.영업등록증(식품제조가공업)_연세대학교연세유업.pdf (22.6.16)사업자 등록증_연세유업.pdf 국세법령정보시스템.pdf

만족도 결과

질문	답변
민원 처리 과정에 대해 만족하십니까?	매우만족
민원처리과정에 대해 불만이 있으신 경우, 사유를 선택해 주시기 바랍니다.	
귀하가 신청하신 민원이 해결되었습니까?	해결
한마디 더	
답변 감사합니다.	